

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № _____**на использование объектов авторских и смежных прав и их цифровую дистрибуцию**

г. Калининград

«___» _____ 202__ г.

Гражданин Российской Федерации / индивидуальный предприниматель / юридическое лицо, сведения о котором указаны в Личном кабинете правообладателя и в разделе 12 настоящего Договора, именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Шманцарь Вячеслав Васильевич, осуществляющий деятельность под обозначением ICECREAMMUSIC, именуемый в дальнейшем «Лицензиат», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности — «Сторона», заключили настоящий Лицензионный договор (далее — «Договор») о нижеследующем.

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ

1.1. Объекты авторских и/или смежных прав (далее — «Объекты») — вместе и по отдельности Произведения, Фонограммы, Исполнения, Видеозаписи, Обложки, а также иные материалы, прямо включенные Лицензиаром в Релиз.

1.2. Произведение — музыкальное произведение с текстом или без текста, включая охраняемые самостоятельные части такого произведения.

1.3. Фонограмма — звуковая запись Исполнения Произведения или иных звуков, предоставленная Лицензиаром в цифровой форме.

1.4. Исполнение — представление Произведения исполнителем посредством пения, декламации, игры на музыкальном инструменте либо иным способом.

1.5. Видеозапись — видеоклип, визуализатор, lyric-video, live-video либо иной аудиовизуальный материал, включенный Лицензиаром в Релиз.

1.6. Обложка — фотографическое, графическое, дизайнерское или иное визуальное оформление Релиза, право использования которого принадлежит Лицензиару либо законно им получено.

1.7. Метаданные — сведения, сопровождающие Релиз: наименование, сведения об авторах, исполнителях и правообладателях, доли прав, дата релиза, язык, жанр, explicit-маркировка, территориальные ограничения, ISRC, UPC/EAN, сведения об Обложке и иные данные, необходимые для доставки и учета Релиза.

1.8. Релиз — один или несколько Объектов, передаваемых Лицензиату для цифровой дистрибуции и объединенных Карточкой релиза и, как правило, единым кодом UPC/EAN.

1.9. ISRC — международный стандартный код звукозаписи либо иной технический идентификатор отдельной Фонограммы/Видеозаписи.

1.10. UPC — UPC/EAN либо иной технический идентификатор Релиза, используемый Агрегатором или Сервисом. UPC имеет технический характер и может быть заменен в случаях, предусмотренных Договором.

1.11. Личный кабинет правообладателя (ЛКПО) — информационная система ICECREAMMUSIC по адресу <https://www.icescreammusic.net> либо иному сообщенному Лицензиатом адресу, используемая для регистрации, передачи Релизов, отчетности, подачи заявок и обмена юридически значимыми сообщениями.

1.12. Электронная карточка релиза — совокупность сведений о конкретном Релизе, внесенных Лицензиаром в ЛКПО при его создании, редактировании и отправке на модерацию, включая файлы, Метаданные, сведения о правах, правообладателях, территории, выбранных Сервисах и иные сведения, предусмотренные интерфейсом ЛКПО. Электронная карточка релиза сохраняется в ЛКПО с идентификатором Релиза, сведениями об учетной записи, датой и временем юридически значимых действий.

1.13. Сервис — музыкальная, видеоплатформа, социальная сеть, стриминговый сервис, онлайн-магазин, UGC-сервис, мобильное приложение либо иная цифровая площадка, на которой возможно использование Объектов.

1.14. Агрегатор — третье лицо, через которое Лицензиат осуществляет техническую доставку Объектов на Сервисы, получает отчетность и/или денежные средства от Сервисов.

1.15. Отчетный период — один календарный квартал: I квартал — январь–март, II квартал — апрель–июнь, III квартал — июль–сентябрь, IV квартал — октябрь–декабрь.

1.16. Исходные данные — отчеты, выгрузки, корректировки, данные API, платежные сведения и иная информация, фактически полученная Лицензиатом от Агрегатора, Сервисов, банков и иных участников расчетов.

1.17. Отчет — сформированная на основании Исходных данных информация об использовании Объектов и суммах, относимых к Лицензиару, размещаемая в ЛКПО и/или направляемая иным согласованным электронным способом.

1.18. Детализированный отчет — дополнительная расшифровка по конкретному периоду, Релизу, Объекту, Сервису, UPC/ISRC или сумме в пределах информации, фактически имеющейся у Лицензиата.

1.19. Чистый доход — денежные средства, фактически полученные Лицензиатом от использования Объектов после удержаний и корректировок, непосредственно относимых к соответствующему доходу, включая комиссии Агрегатора/Сервиса, возвраты, chargeback, антифрод-корректировки, обязательные удержания у источника и расходы платежной инфраструктуры, если они были применены до поступления средств Лицензиату.

1.20. Тариф — финансовые условия сотрудничества, выбранные Лицензиаром и зафиксированные в ЛКПО для конкретного Релиза до его передачи на дистрибуцию.

1.21. Баланс — информационно-расчетный показатель в ЛКПО, отражающий начисления, корректировки, выплаты и суммы, доступные к заявлению на выплату.

1.22. Заявка на выплату — сформированное Лицензиаром через ЛКПО обращение о перечислении доступного вознаграждения с указанием актуальных реквизитов и предоставлением документов, объективно необходимых для платежа.

1.23. Платежный период — опубликованный в ЛКПО период обработки и осуществления выплат с учетом расчетных циклов Агрегатора и банковской инфраструктуры.

1.24. Фрод — искусственное или иное запрещенное правилами Сервисов/Агрегаторов увеличение показателей использования Объектов, в том числе с применением ботов, автоматизированных воспроизведений, фиктивных аккаунтов и аналогичных способов.

1.25. Техническая корректировка — исправление периода, статуса, идентификатора, связи UPC/ISRC, дубля, арифметической или иной технической ошибки в ЛКПО/Отчете, включая корректировку, необходимую для верного сопоставления Исходных данных с Релизом.

1.26. Территория — территория всех стран мира, если для конкретного Релиза в Карточке релиза до его передачи не указано иное.

1.27. Срок — срок действия лицензии, определяемый разделом 9 Договора.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ

2.1. Лицензиар за вознаграждение предоставляет Лицензиату на Срок и Территорию право использования Объектов в части принадлежащей Лицензиару доли прав для целей цифровой дистрибуции, монетизации, продвижения и учета Релизов.

2.2. В отношении цифровой дистрибуции Произведений, Фонограмм, Исполнений и Видеозаписей лицензия предоставляется на условиях исключительной лицензии в пределах способов использования, прямо перечисленных в п. 2.3 Договора. Лицензиар сохраняет право использовать Объекты только в случаях, прямо предусмотренных п. 2.4 Договора; предоставление тех же прав для конкурирующей цифровой дистрибуции не допускается. В отношении Обложек и иных промоматериалов предоставляется простая (неисключительная) лицензия в объеме, необходимом для исполнения Договора.

2.3. Лицензиат вправе осуществлять следующие способы использования Объектов: воспроизведение в цифровой форме; запись в память ЭВМ, серверов и пользовательских устройств; распространение цифровых экземпляров; доведение до всеобщего сведения; стриминг; предоставление доступа по подписке и с рекламной монетизацией; техническая конвертация, кодирование, транскодирование и создание адаптированных цифровых форматов; создание технических превью, тизеров и фрагментов; использование в музыкальных библиотеках, функциях Content ID, fingerprinting и иных системах идентификации прав; монетизация и администрирование пользовательского контента на Сервисах; географическое ограничение доступа, снятие Релиза, повторная доставка и иные технические действия, объективно необходимые для цифровой дистрибуции, учета и прекращения распространения Релиза.

2.4. Лицензиар сохраняет право на живое концертное исполнение Объектов, их использование в собственном некоммерческом портфолио и разумное продвижение Релиза в социальных сетях и на собственных ресурсах при условии, что такие действия не образуют конкурирующую цифровую дистрибуцию через другого дистрибьютора.

2.4.1. В течение срока исключительной лицензии Лицензиар не вправе самостоятельно или через третьих лиц передавать тот же Релиз для конкурирующей цифровой дистрибуции, загружать его на те же Сервисы вне Лицензиата, создавать или поручать создание параллельных Content ID/fingerprinting, направлять конфликтующие заявления о правах (ownership claims) либо иным образом создавать конфликт в отношении прав на Релиз.

2.5. Лицензиар настоящим дает Лицензиату письменное согласие на предоставление сублицензий Агрегаторам, Сервисам и иным контрагентам в пределах и на срок прав, полученных Лицензиатом по Договору.

2.6. Права на физическое издание, отдельные синхронизационные сделки с кино, рекламой, играми и иными сложными объектами, а также иные способы использования, прямо не указанные в Договоре, передаются только по отдельному соглашению или при явном указании в Карточке релиза.

2.7. Право использования конкретного Релиза считается предоставленным после заключения Договора с момента загрузки Лицензиаром файлов и Метаданных в ЛКПО и подтверждения передачи Релиза на дистрибуцию путем его отправки на модерацию. Такое действие означает подтверждение Лицензиаром достоверности сведений в Электронной карточке релиза, наличия прав в заявленном объеме и передачу Релиза Лицензиату на условиях Договора. Электронная карточка релиза и история ее подтверждения являются неотъемлемой электронной частью Договора.

2.8. Если Лицензиару принадлежит менее 100% прав, лицензия предоставляется только в пределах заявленной и фактически принадлежащей ему доли, а вознаграждение рассчитывается пропорционально такой доле. Если исключительное право принадлежит нескольким лицам совместно, Лицензиар гарантирует наличие предусмотренного законодательством, соглашением между правообладателями либо иным правовым основанием полномочия самостоятельно предоставить Лицензиату права в заявленном объеме. По требованию Лицензиата Лицензиар обязан предоставить подтверждающие такое полномочие документы.

2.9. Исключительное право на Объекты не отчуждается Лицензиату и сохраняется у соответствующего правообладателя. Настоящий Договор регулирует только предоставление права использования.

2.10. Лицензиат вправе, но не обязан использовать каждый переданный способ использования, каждый Сервис или всю Территорию. Передача Релиза не является гарантией его принятия конкретным Сервисом, коммерческого результата, попадания в плейлисты или достижения определенного количества прослушиваний.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА И ЭЛЕКТРОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

3.1. Договор может быть заключен путем подписания единого документа на бумажном носителе, обмена подписанными электронными копиями либо в электронной форме посредством ЛКПО.

3.2. При электронной форме текст Договора предоставляется Лицензиару в ЛКПО до акцепта. Акцепт осуществляется после авторизации Лицензиара путем совершения явно обозначенного подтверждающего действия («Принять», «Согласен», «Подписать» или равнозначного действия) и, если предусмотрено интерфейсом, ввода одноразового кода.

3.3. Стороны согласовали использование простой электронной подписи. Лицо, совершающее действие в ЛКПО, определяется по уникальной учетной записи, подтвержденному адресу электронной почты и/или номеру телефона, логину/паролю, одноразовому коду и иным применяемым средствам аутентификации.

3.4. Лицензиар обязан обеспечивать конфиденциальность средств доступа к ЛКПО и незамедлительно уведомлять Лицензиата о выявленном несанкционированном доступе. До такого уведомления действия из надлежащим образом аутентифицированной учетной записи считаются совершенными Лицензиаром, если иное не доказано.

3.5. Лицензиат вправе сохранять электронные журналы, подтверждающие акцепт и исполнение Договора, включая идентификатор учетной записи, дату и время, редакцию Договора, хэш сформированного подписанного документа, подтвержденные контакты, историю загрузок и иных действий. Такие сведения наряду с перепиской и иными доказательствами используются для подтверждения содержания электронного взаимодействия.

3.6. Электронные документы и сообщения, подписанные/подтвержденные в порядке настоящего раздела, признаются Сторонами равнозначными документам на бумажном носителе с собственноручной подписью в случаях и пределах, допускаемых законодательством Российской Федерации.

3.7. Загрузка и подтверждение Релиза, согласование Отчета, направление мотивированных замечаний, подача Заявки на выплату и иные предусмотренные интерфейсом действия являются юридически значимыми действиями Лицензиара.

3.8. Лицензиат обеспечивает возможность воспроизвести редакцию Договора, принятую Лицензиаром. Существенные условия лицензии в отношении уже переданного Релиза не могут быть односторонне ухудшены для Лицензиара задним числом.

3.8.1. Новая редакция Договора, затрагивающая предмет лицензии, объем прав, Тариф, порядок расчетов, выплат, ответственность или срок, применяется к Лицензиару только после ее отдельного акцепта в ЛКПО. До такого акцепта новая редакция не считается заключенной с Лицензиаром; отношения по ранее переданным Релизам регулируются последней принятой редакцией постольку, поскольку иное не требуется императивной нормой закона.

3.9. Технические правила ЛКПО, требования к форматам файлов, порядок работы поддержки и иные организационные правила могут обновляться Лицензиатом с учетом развития Сервисов и Агрегаторов, если такие изменения не изменяют без согласия Лицензиара размер уже согласованной ставки и объем ранее предоставленной лицензии.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Лицензиат обязуется использовать Объекты в пределах предоставленных прав, организовывать их цифровую доставку и учет, предоставлять Отчеты и осуществлять выплаты в порядке, установленном Договором.

4.2. Лицензиат самостоятельно выбирает Агрегаторов, Сервисы, технические способы доставки и коммерческие модели размещения, включая подписку, рекламную монетизацию, цифровые продажи, бесплатное предварительное прослушивание и иные стандартные модели Сервисов.

4.3. Лицензиат вправе привлекать третьих лиц, включая Агрегаторов, Сервисы и сублицензиатов, для технической и организационной реализации прав. Лицензиат отвечает за собственные действия и инструкции, но в отношениях Сторон не отвечает за самостоятельные действия, решения, сбои и задержки Агрегаторов, Сервисов, сублицензиатов, банков, операторов связи и иных третьих лиц, если они не вызваны нарушением Лицензиатом собственных обязательств.

4.4. Лицензиат вправе отклонить, временно приостановить или прекратить размещение Релиза, если имеются разумные основания полагать, что Релиз нарушает законодательство, права третьих лиц, правила Агрегатора/Сервиса либо создает существенный риск блокировки каталога или учетной записи. По возможности Лицензиат сообщает Лицензиару причину такого действия.

4.5. При получении обязательного требования государственного органа, Сервиса, Агрегатора либо обоснованной претензии правообладателя Лицензиат вправе совершить необходимые действия без предварительного согласования, уведомив Лицензиара в разумный срок после этого.

4.6. Лицензиар обязуется передавать Релизы через ЛКПО в установленном техническом формате и предоставлять полные и достоверные Метаданные.

4.7. Лицензиар гарантирует наличие необходимых прав и согласий в отношении Произведений, Фонограмм, Исполнений, Обложек, фотографий, видеоматериалов, сэмплов, каверов, переводов, ремиксов, товарных знаков, изображений граждан, персональных данных и иных элементов Релиза. Лицензиар гарантирует, что Релиз не содержит скрытой рекламы, запрещенного контента и материалов, использование которых нарушает права третьих лиц либо требует не полученного Лицензиаром согласия. Если в создании Релиза использовались технологии искусственного интеллекта, Лицензиар также гарантирует законность такого использования и отсутствие нарушения прав третьих лиц.

4.8. Лицензиар обязан указывать реальную долю прав и своевременно сообщать об изменениях правового статуса Релиза, возникновении спора, прекращении прав или иных обстоятельствах, влияющих на возможность дальнейшего использования.

4.9. По обоснованному запросу Лицензиата Лицензиар предоставляет электронные копии правоподтверждающих документов в течение 3 рабочих дней, а при объективной необходимости заверенных документов — в разумный срок, как правило не более 5 рабочих дней.

4.10. До получения документов, необходимых для устранения разумного сомнения в правах или законности Релиза, использование соответствующего Релиза и выплата спорной части начислений могут быть временно приостановлены.

4.11. Лицензиару запрещается осуществлять, заказывать, поощрять или иным образом стимулировать Фрод. При выявлении признаков Фрода Стороны проводят проверку с учетом информации Агрегатора/Сервиса. Если Фрод подтвержден и по этой причине Агрегатор, Сервис или иной контрагент применил к Лицензиату удержание, возврат, штраф или иные санкции, Лицензиар возмещает Лицензиату документально подтвержденную сумму таких санкций и связанных с ними прямых расходов.

4.12. Лицензиар обязан поддерживать актуальность контактных, банковских и налоговых сведений в ЛКПО и несет риск последствий использования реквизитов, которые он не обновил своевременно.

4.13. Лицензиар вправе получать Отчеты, направлять мотивированные замечания, запрашивать дополнительную детализацию по конкретному Релизу/периоду и получать вознаграждение в согласованном порядке.

4.14. Лицензиар вправе получить информацию о существенной причине снятия Релиза, если раскрытие такой информации не запрещено законом, Сервисом или обязательствами перед третьими лицами.

4.15. Стороны обязуются добросовестно содействовать устранению подтвержденных технических ошибок и не придавать техническому исправлению иной смысл без достаточных оснований.

5. МЕТАДАННЫЕ, UPC/ISRC, СНЯТИЕ И ПОВТОРНАЯ ДОСТАВКА

5.1. Если у Релиза отсутствует UPC, ISRC или иной обязательный технический идентификатор, Лицензиар поручает Лицензиату присвоить его самостоятельно либо через Агрегатора.

5.2. При повторной доставке Релиза, смене Агрегатора, устранении технического несоответствия, выполнении требований Сервиса, исправлении Метаданных или иных объективных технических обстоятельствах Релизу может быть присвоен новый UPC/ISRC.

5.3. Замена технического идентификатора сама по себе не прекращает права и обязанности Сторон и не аннулирует ранее возникшие начисления. При наличии технической возможности Лицензиат осуществляет сопоставление прежнего и нового идентификаторов для целей отчетности.

5.4. После снятия и повторной доставки отдельные Сервисы могут создать новую карточку Релиза, изменить внутренние ссылки, дату отображения, статистику страницы или иные технические параметры. Такие изменения третьих лиц не влияют на обязанность учесть фактически полученный доход.

5.5. Если Исходные данные поступили под прежним UPC, новым UPC, ISRC, внутренним идентификатором Сервиса или с неполным набором идентификаторов, соответствующие данные учитываются после их достоверного сопоставления с Релизом.

5.6. Если автоматическое сопоставление временно невозможно, соответствующие строки могут оставаться нераспределенными до завершения проверки. После установления связи Лицензиат вносит необходимую Техническую корректировку и, при необходимости, перерасчет.

5.7. Лицензиар при обнаружении ошибки в Метаданных или отсутствии конкретного Релиза в Отчете направляет запрос через поддержку с указанием периода, названия Релиза, UPC/ISRC и характера расхождения, насколько эти сведения ему известны.

5.8. Снятие Релиза не прекращает право Лицензиата получать отчетность и денежные средства за период его правомерного использования до фактического снятия и не препятствует последующей корректировке отчетов по таким периодам.

5.9. Повторная доставка Релиза производится после устранения причины снятия, если она технически и юридически возможна. Если дальнейшее размещение запрещено законом, правилами Сервиса или создает существенный риск блокировки каталога, Лицензиат вправе отказаться от повторной доставки.

6. ОТЧЕТНОСТЬ, СОГЛАСОВАНИЕ И КОРРЕКТИРОВКИ

6.1. Отчет формируется по итогам каждого Отчетного периода на основании Исходных данных, фактически полученных Лицензиатом от Агрегатора и Сервисов.

6.2. Лицензиат предоставляет Отчет в ЛКПО, как правило, в течение 90 (девяноста) календарных дней после окончания соответствующего Отчетного периода при условии получения от Агрегаторов и Сервисов достаточного объема Исходных данных для его формирования. Если Исходные данные либо их отдельная часть поступили позднее, поступили в неполном виде, требуют дополнительного сопоставления, уточнения идентификаторов, запроса Агрегатору/Сервису или иной технической обработки, соответствующая часть Отчета предоставляется или корректируется в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента фактического получения Лицензиатом полного объема сведений, объективно необходимого для такой обработки. Период

ожидания недостающих сведений от Агрегатора, Сервиса или иного третьего лица в указанный срок не включается. Позднее получение отдельных данных не означает отказ Лицензиата от учета соответствующего использования Объектов или относящегося к нему дохода.

6.3. Окончательный Отчет за календарный квартал не формируется до окончания такого квартала. Предварительные показатели, временные обозначения периода или иные промежуточные данные в интерфейсе могут уточняться до формирования Отчета.

6.4. Отчет может включать использования, относящиеся к более ранним календарным периодам, если соответствующие данные были переданы Сервисом/Агрегатором с задержкой.

6.5. Стандартная форма Отчета содержит детализацию, доступную в ЛКПО на основании Исходных данных. Лицензиат не обязан создавать отсутствующие у него первичные сведения о каждом пользователе, каждой дате или каждой транзакции.

6.6. Лицензиар вправе запросить Детализированный отчет по конкретному периоду, Релизу, UPC/ISRC, Сервису или сумме. Лицензиат предоставляет имеющуюся у него информацию в разумный срок, как правило до 20 рабочих дней; если требуется запрос третьему лицу, срок учитывает время получения ответа.

6.6.1. Если для подготовки Детализированного отчета, проверки конкретного начисления либо ответа на запрос Лицензиара требуется получение дополнительных сведений от Агрегатора, Сервиса, банка или иного третьего лица, срок предоставления соответствующей информации исчисляется с момента фактического получения Лицензиатом сведений, достаточных для ее подготовки и проверки. Лицензиат уведомляет Лицензиара о направлении такого запроса либо необходимости дополнительной проверки. Само по себе ожидание ответа третьего лица не рассматривается как отказ от предоставления информации или признание отсутствия соответствующего начисления.

6.7. Лицензиат вправе агрегировать или исключать сведения, относящиеся к другим правообладателям, персональным данным пользователей, коммерческой тайне и условиям договоров с третьими лицами, при сохранении достаточности информации для проверки начисления Лицензиара.

6.8. Лицензиар проверяет Отчет в течение 10 рабочих дней с даты его предоставления. При наличии замечаний Лицензиар направляет их через ЛКПО/поддержку, указывая конкретный период, Релиз, UPC/ISRC при наличии, оспариваемую сумму или отсутствующую строку и характер расхождения.

6.9. При отсутствии мотивированных замечаний в указанный срок Отчет считается согласованным. Согласование Отчета не препятствует учету объективной поздней корректировки Агрегатора/Сервиса или исправлению подтвержденной технической/арифметической ошибки.

6.10. Если замечания относятся только к части Отчета, неоспариваемая часть считается согласованной и может участвовать в расчете выплаты.

6.11. После получения мотивированных замечаний Лицензиат проводит сверку. При подтверждении расхождения в Отчет вносится корректировка; если все необходимые данные имеются у Лицензиата, исправленная информация предоставляется, как правило, в течение 10 рабочих дней после завершения проверки.

6.12. Отчеты могут корректироваться на основании поздних данных Сервисов/Агрегаторов, возвратов, chargeback, антифрод-решений, исправления UPC/ISRC, уточнения курса/платежных удержаний или арифметических ошибок. Корректировка может увеличивать или уменьшать Баланс.

6.13. Техническое исправление названия периода, статуса, UPC/ISRC, связи Релиза или иной служебной информации не является само по себе изменением финансовой истории. Если корректировка затрагивает сумму, основание и результат такой корректировки должны быть прослеживаемы по Исходным данным.

6.14. Лицензиат обеспечивает фиксацию существенных финансовых корректировок, затрагивающих размер Баланса, с указанием даты такой корректировки и основания ее внесения, в течение технически и юридически обоснованного срока хранения соответствующих Исходных данных. Изменение либо отсутствие прежней визуальной версии Отчета в пользовательском интерфейсе ЛКПО не означает удаления или изменения Исходных данных, на основании которых произведен расчет.

6.15. Если ранее выплаченная сумма впоследствии уменьшена на основании обязательной корректировки Сервиса/Агрегатора, соответствующая разница отражается как отрицательная корректировка и может быть зачтена против будущих начислений с уведомлением Лицензиара.

6.16. Отчет считается предоставленным с момента размещения в ЛКПО и направления системного уведомления либо с момента его отправки на подтвержденный электронный адрес Лицензиара.

6.17. Неполнота Исходных данных, отсутствие отдельных Релизов, Объектов, строк, Сервисов, территорий, периодов, UPC/ISRC либо иных идентификаторов в информации, фактически полученной Лицензиатом от Агрегатора или Сервиса, само по себе не означает отсутствие соответствующего использования, отказ Лицензиата от его учета либо отсутствие у Лицензиара права на вознаграждение при его фактическом наличии. После получения недостающих Исходных данных либо достоверного установления их принадлежности соответствующему Релизу Лицензиат отражает такие данные посредством Технической корректировки и, при необходимости, производит перерасчет Баланса.

6.18. Неполучение Лицензиаром уведомления вследствие неактуальности указанных им контактных данных, непроверки ЛКПО либо иных обстоятельств, находящихся на стороне Лицензиара, не влияет на момент предоставления Отчета.

7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТ

7.1. Размер вознаграждения Лицензиара определяется Тарифом, зафиксированным в Карточке релиза на момент передачи соответствующего Релиза. Если иное явно не согласовано, вознаграждение составляет 90% Чистого дохода, относимого к доле прав Лицензиара.

7.2. Изменение опубликованных Тарифов применяется к Релизам, переданным после принятия новых условий, и не уменьшает ставку по уже переданным Релизам без отдельного согласия Лицензиара.

7.3. Минимальный порог для подачи Заявки на выплату указывается в ЛКПО для применяемого Тарифа. Изменение такого порога применяется только к Заявкам, сформированным после публикации изменения в ЛКПО, и не изменяет условия уже принятой Лицензиатом Заявки.

7.4. Стороны согласовали заявительный порядок выплаты. Обязательство Лицензиата по перечислению доступного вознаграждения наступает после подачи Лицензиаром надлежащей Заявки на выплату и выполнения условий настоящего раздела.

7.5. До подачи Заявки на выплату положительный остаток учитывается на Балансе и переносится на последующие периоды. Лицензиат не обязан авансировать такую сумму за счет собственных средств либо заранее запрашивать у Агрегатора вывод средств исключительно в отсутствие Заявки на выплату.

7.6. Для включения выплаты в Платежный период должны быть одновременно выполнены следующие условия: соответствующая часть Отчета согласована; достигнут установленный минимальный порог; Лицензиаром подана надлежащая Заявка на выплату; предоставлены актуальные реквизиты и документы, необходимые для осуществления платежа; отсутствуют предусмотренные Договором основания для временного удержания спорной части; Лицензиат получил от Агрегатора соответствующие денежные средства либо после подачи Заявки получил возможность инициировать их вывод в установленном Агрегатором расчетном цикле.

7.7. Платежные периоды определяются с учетом расчетных циклов Агрегатора и публикуются в ЛКПО заблаговременно. Лицензиат организует не менее двух Платежных периодов в течение календарного года.

7.8. Для включения в соответствующий Платежный период Заявка подается в срок, указанный в ЛКПО, который не может быть ранее чем за 14 календарных дней до начала такого периода. Заявка, поданная после установленной даты, включается в следующий Платежный период.

7.9. После принятия надлежащей Заявки на выплату Лицензиат инициирует предусмотренные его отношениями с Агрегатором действия по получению соответствующих денежных средств и осуществляет перечисление Лицензиару в соответствующий Платежный период. Если Агрегатор задерживает передачу денежных средств, осуществляет проверку, применяет временное удержание, переносит расчетный цикл либо иным образом ограничивает вывод по обстоятельствам, не вызванным нарушением Лицензиатом собственных обязательств, срок перечисления соответствующей суммы исчисляется с момента ее фактического поступления Лицензиату и составляет до 15 (пятнадцати) рабочих дней. Лицензиат не обязан осуществлять такую выплату авансом за счет собственных денежных средств.

7.10. Если спор касается только части начисления, неоспариваемая часть может быть выплачена в общем порядке, а спорная часть сохраняется на Балансе до завершения сверки.

7.11. Выплата производится на реквизиты, указанные и подтвержденные Лицензиаром в ЛКПО. Перечисление третьему лицу возможно только после предоставления достаточных правовых оснований и проверки Лицензиатом.

7.12. Перечень сведений и документов зависит от статуса получателя и требований законодательства, банка или платежной инфраструктуры. Лицензиат не запрашивает документы, которые не связаны с конкретной выплатой или обязательными требованиями.

7.13. Лицензиар указывает в Заявке на выплату свой применимый статус получателя и предоставляет сведения, объективно необходимые для выплаты и исполнения налоговых обязанностей: физическое лицо - сведения, требуемые для исполнения обязанностей налогового агента при их наличии; плательщик НДС - ИНН и подтверждение применимого статуса; ИП или юридическое лицо - ИНН, ОГРНИП/ОГРН и иные применимые платежные реквизиты. Если по закону Лицензиат является налоговым агентом, он исчисляет, удерживает и перечисляет обязательные платежи в установленном порядке. В иных случаях Лицензиар исполняет свои налоговые обязанности самостоятельно.

7.14. Лицензиар, применяющий налог на профессиональный доход, подтверждает наличие такого статуса на дату выплаты, уведомляет Лицензиата об его утрате не позднее следующего рабочего дня после того, как ему стало известно об утрате, и после получения дохода формирует и передает Лицензиату чек в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ. При отсутствии подтвержденного статуса или чека Лицензиат вправе запросить документы и исполнить обязанности, прямо возложенные на него законодательством.

7.14.1. При выплате физическому лицу, не применяющему НДС и не являющемуся ИП, Лицензиар предоставляет сведения, необходимые для исполнения Лицензиатом обязанностей, которые законодательство возлагает на налогового агента. При выплате ИП или юридическому лицу Лицензиар поддерживает в ЛКПО актуальность статуса и реквизитов и незамедлительно сообщает об их изменении, влияющем на законность или возможность платежа.

7.15. Если платеж возвращен вследствие неверных, закрытых или ограниченных реквизитов Лицензиара, сумма возвращается на Баланс и перечисляется после обновления реквизитов в ближайший доступный Платежный период.

7.16. Суммы в иностранной валюте пересчитываются с учетом фактического курса и удержаний, примененных при перечислении/конвертации Агрегатором, банком или иной платежной организацией.

7.17. Одностороннее указание в обращении срока выплаты, отличного от порядка настоящего раздела, не изменяет согласованный порядок расчетов, если Стороны отдельно не договорились об ином.

7.18. При прекращении Договора остаток вознаграждения не аннулируется. Он сохраняется до окончательной сверки и выплачивается по Заявке на выплату в общем порядке; если у Лицензиата уже имеются все актуальные платежные сведения, Стороны вправе осуществить окончательный расчет без дополнительной Заявки.

8. ГАРАНТИИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ФРОД И ПРЕТЕНЗИИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

8.1. Каждая Сторона отвечает за нарушение принятых ею обязательств при наличии оснований ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором.

8.2. При предъявлении претензии к правам на Релиз Лицензиар предоставляет разумно необходимые документы и пояснения и содействует досудебному урегулированию.

8.3. При предъявлении к Лицензиату, его Агрегатору, Сервису или иному контрагенту претензии, требования или иска, вызванных недостоверностью гарантий Лицензиара, нарушением прав третьих лиц либо содержанием Релиза, Лицензиар обязан без промедления предоставить необходимые документы и пояснения, участвовать в досудебном и судебном урегулировании и по требованию Лицензиата возместить все документально подтвержденные прямые расходы и потери, относящиеся к Релизу, включая выплаты третьим лицам, удержания, возвраты, штрафы Сервисов/Агрегаторов, расходы на юридическую помощь и судебные расходы.

8.4. При получении сообщения о Фроде, споре о правах, запрещенном контенте или ином существенном нарушении Лицензиат вправе временно приостановить выплату только той части средств, которая разумно связана с проверяемым Релизом/нарушением, до завершения проверки. После уведомления Лицензиара Лицензиат вправе зачесть документально подтвержденные суммы, подлежащие возмещению по п. 8.3 и п. 4.11 Договора, против будущих начислений Лицензиара. Если будущих начислений недостаточно, Лицензиар обязан возместить непокрытую сумму в течение 10 рабочих дней с даты получения мотивированного требования Лицензиата.

8.5. После завершения проверки неиспользованный остаток удержанной суммы возвращается на Баланс. Если нарушение не подтвердилось, соответствующее вознаграждение выплачивается в ближайший доступный Платежный период.

8.6. Лицензиат не отвечает за независимые действия Сервисов, Агрегаторов, банков, операторов связи и иных третьих лиц в той мере, в какой такие действия не являются следствием нарушения Лицензиатом собственных обязательств.

8.7. Лицензиат не гарантирует определенный коммерческий результат, уровень дохода, количество прослушиваний, сохранение места в плейлистах, чартах или рекомендациях.

8.8. В пределах, допускаемых законом, Стороны не возмещают друг другу косвенные убытки и упущенную выгоду, кроме случаев умышленного нарушения, нарушения исключительных прав или иных случаев, когда такое ограничение недопустимо по закону.

8.9. Сведения, отображаемые в ЛКПО, формируются автоматически и/или полуавтоматически на основании доступных на соответствующий момент Исходных данных и результатов их технического сопоставления. Временное отсутствие, дублирование, некорректное обозначение Отчетного периода, Релиза, суммы, статуса, UPC/ISRC, неправильное сопоставление либо иная подтвержденная техническая ошибка отображения само по себе не изменяет фактически возникшие права и денежные обязательства Сторон и не рассматривается как отказ от учета соответствующих данных.

8.10. После выявления и подтверждения технической ошибки Лицензиат в разумный срок осуществляет необходимую Техническую корректировку, а если ошибка повлияла на расчет вознаграждения - соответствующий перерасчет. Исправление технических данных, обозначений или связи между идентификаторами само по себе не является изменением финансовой истории при условии сохранения возможности подтвердить основание произведенной корректировки Исходными данными.

8.11. ЛКПО является информационной системой и предоставляется с учетом обычных технологических рисков эксплуатации программного обеспечения. Лицензиат принимает разумные меры для поддержания его работоспособности и сохранности данных, однако не гарантирует абсолютную непрерывность работы, отсутствие временных сбоев, ошибок интерфейса, задержек синхронизации либо совместимость со всеми техническими средствами Лицензиара. Подтвержденный технический сбой сам по себе не является нарушением обязательств Лицензиата, если Лицензиат в разумный срок после его выявления принимает меры по его устранению и приводит учет в соответствие с фактическими Исходными данными.

8.12. Сторона, допустившая нарушение, обязана принять разумные меры к его устранению и минимизации последствий.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРЕКРАЩЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

9.1. Договор вступает в силу с даты его заключения в порядке раздела 3 и действует в течение одного года.

9.2. Если ни одна Сторона не уведомила другую Сторону о нежелании продлевать Договор не позднее чем за 30 календарных дней до окончания текущего срока, Договор автоматически продлевается на каждый следующий год на тех же условиях.

9.3. Лицензиат вправе отказаться от Договора или прекратить использование отдельного Релиза с уведомлением Лицензиара не менее чем за 30 календарных дней, если более раннее прекращение не требуется вследствие Фрода, отсутствия прав, запрещенного контента, требования государственного органа, Сервиса/Агрегатора либо иного существенного риска.

9.4. Лицензиар вправе отказаться от очередного продления, направив уведомление не позднее чем за 30 календарных дней до окончания текущего срока.

9.5. Досрочное прекращение по инициативе Лицензиара в течение текущего срока допускается по соглашению Сторон либо при существенном нарушении Договора Лицензиатом, не устраненном в течение 30 календарных дней после получения мотивированной претензии, если иной порядок не установлен законом. Настоящий пункт не ограничивает право Лицензиара на односторонний отказ и возмещение убытков в случаях, прямо предусмотренных императивными нормами законодательства Российской Федерации, включая п. 4 ст. 1237 ГК РФ.

9.5.1. При одностороннем отказе или прекращении Договора Сторона направляет уведомление по правилам раздела 11. В случаях, когда законом установлен специальный порядок или срок прекращения, применяется такой порядок или срок.

9.6. После прекращения лицензии Лицензиат направляет Агрегатору/Сервисам необходимые инструкции о снятии Релизов. Фактическое удаление осуществляется в технические сроки третьих лиц; обычный срок обработки может составлять до 90 календарных дней и не считается продолжением коммерческого использования по инициативе Лицензиата.

9.7. В период технического снятия Лицензиат сохраняет только те права, которые объективно необходимы для прекращения распространения, получения поздней отчетности, сбора дохода за ранее правомерное использование и завершения расчетов.

9.8. Прекращение Договора не аннулирует начисления, обязательства и корректировки, относящиеся к периоду его действия.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

10.1. Конфиденциальными являются индивидуальные финансовые условия, непубличные Отчеты, Исходные данные, документы о правах, банковские сведения и иная информация, которая по своему характеру разумно должна восприниматься как непубличная.

10.2. Конфиденциальность не препятствует раскрытию информации суду, государственным органам, банкам, аудиторам, бухгалтерам, юристам и иным лицам, которым такое раскрытие необходимо для исполнения Договора или закона.

10.3. Персональные данные Лицензиара обрабатываются Лицензиатом в объеме, необходимом для заключения и исполнения Договора, расчетов, бухгалтерского и налогового учета, безопасности ЛКПО, хранения доказательств акцепта и защиты прав Сторон, на соответствующих правовых основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о персональных данных. Условия такой обработки также размещаются в политике обработки персональных данных Лицензиата, доступной в ЛКПО и на сайте Лицензиата.

10.4. Если законодательство требует отдельного согласия на определенный вид обработки или распространение персональных данных, такое согласие оформляется отдельно от Договора.

10.5. Лицензиар предоставляет только актуальные и достоверные сведения и уведомляет об их изменении в течение 3 рабочих дней, если изменение влияет на исполнение Договора.

11. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ И РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Обычные вопросы по Релизам, Метаданным, UPC/ISRC, Отчетам и платежным документам направляются через службу поддержки ЛКПО либо иной официальный канал, обозначенный Лицензиатом.

11.2. Обращение в поддержку считается рабочим запросом, если из его содержания прямо не следует, что оно направлено как формальная претензия. Формальная претензия должна содержать идентификацию Стороны, описание обстоятельств, конкретное требование и, по возможности, подтверждающие документы.

11.3. Претензионный порядок обязателен в случаях, когда это допускается и/или требуется законодательством. Срок ответа на надлежащую претензию составляет 30 календарных дней с даты ее получения, если иной, в том числе более короткий, срок не установлен императивной нормой закона.

11.4. Если для полного рассмотрения обращения или претензии требуется получение Исходных данных, пояснений или иных сведений от Агрегатора, Сервиса, банка или иного третьего лица, отвечающая Сторона вправе в установленный срок направить промежуточный мотивированный ответ с указанием на проведение дополнительной проверки. Окончательный ответ в соответствующей части предоставляется после получения необходимых сведений в разумный срок, как правило не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента их фактического получения и обработки, если иной срок не установлен императивной нормой закона. Направление промежуточного ответа не означает признания изложенных в претензии обстоятельств или требований.

11.5. Сообщения в ЛКПО, на подтвержденные адреса электронной почты, а также в официальном канале поддержки могут использоваться как доказательства обмена информацией при возможности достоверно установить отправителя, адресата и содержание сообщения.

11.6. К Договору применяется право Российской Федерации.

11.7. Споры рассматриваются судом, которому они подсудны в соответствии с действующим процессуальным законодательством. В части, в которой территориальная подсудность может быть изменена соглашением Сторон, Стороны согласуют рассмотрение спора по месту нахождения/жительства Лицензиата, если иное

письменно не согласовано Сторонами. Это условие не применяется, когда исключительная или альтернативная подсудность прямо установлена законом.

11.8. До обращения в суд Стороны добросовестно проводят сверку спорных начислений и документов, если характер спора допускает такую сверку.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ

12.1. Настоящий Договор в редакции, принятой Лицензиаром, Электронные карточки релизов, сформированные в ЛКПО, зафиксированные Тарифы и отдельно подписанные/акцептованные дополнительные соглашения образуют соглашение Сторон по предмету предоставляемых прав и расчетов.

12.2. Если отдельное положение Договора признано недействительным или неприменимым, это не влечет недействительность остальных положений. Стороны применяют допустимое законом условие, наиболее близкое к экономическому смыслу заменяемого положения.

12.3. Неиспользование Стороной какого-либо права в отдельном случае не является отказом от такого права в будущем.

12.4. Лицензиар не уступает статус стороны по Договору без предварительного письменного согласия Лицензиата, кроме случаев универсального правопреемства и иных случаев, когда запрет уступки не допускается законом.

12.5. Лицензиат вправе передать Договор правопреемнику либо лицу, приобретающему соответствующий бизнес/сервис, при условии сохранения денежных обязательств перед Лицензиаром и уведомления Лицензиара.

12.6. Договор составлен на русском языке. При наличии перевода приоритет имеет русская версия, если Стороны прямо не согласовали иное.

12.7. Реквизиты Сторон при бумажном подписании:

ЛИЦЕНЗИАР	ЛИЦЕНЗИАТ
ФИО / наименование: _____	ИП Шманцарь Вячеслав Васильевич
Псевдоним: _____	ОГРНИП: _____
Дата рождения / ОГРН(ИП): _____	ИНН: _____
ИНН: _____	Адрес: _____
Адрес: _____	E-mail: ceo@icecreammusic.net
E-mail: _____	Сайт: https://www.icecreammusic.net
Телефон: _____	Банковские реквизиты: _____
Банковские реквизиты: _____	
Подпись: _____ / _____ /	Подпись: _____ /Шманцарь В.В./

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА ВЫПЛАТУ

Заявка на выплату формируется в ЛКПО и содержит сведения, необходимые для законного перечисления денежных средств. Конкретный состав полей зависит от статуса получателя.

- ФИО / наименование получателя и идентификатор учетной записи.
- Статус получателя: физическое лицо, плательщик НПД, ИП, юридическое лицо, нерезидент либо иной применимый статус.
- Банковские реквизиты и валюта счета.
- ИНН и иные обязательные налоговые сведения.
- Сумма или доступный Баланс, заявляемый к выплате.
- Документы, которые объективно требуются законодательством, банком или платежной инфраструктурой для конкретного статуса получателя.